

## הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת יוראי להב הרצנו

פ/6124/25

הצעת חוק הקמת מערכת סולארית בבית משותף שהוקם במסגרת עסקת פינוי ובינוי, התשפ"ה–2025

הגדרות 1. בחוק זה –

"מערכת סולארית" – מערכת לייצור חשמל על ידי שימוש באנרגיית השמש בטכנולוגיה פוטו-וולטאית או תרמו-סולארית;

"מתחם פינוי ובינוי" ו"עסקת פינוי ובינוי" – כהגדרתם בחוק פינוי בינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), התשס"ו–2006<sup>1</sup>.

2. (א) יזם או קבלן המקים בית משותף או מקבץ בתים משותפים במסגרת עסקת פינוי ובינוי במתחם פינוי ובינוי יתקין מערכת סולארית בכל בית משותף. התקנת מערכת סולארית בבית משותף שהוקם במסגרת עסקת פינוי ובינוי

(ב) המערכת הסולארית תהיה רכוש משותף כמשמעותו בחוק המקרקעין, התשכ"ט–1969<sup>2</sup>, ותשמש לייצור חשמל ומכירתו לבעל רישיון ספק שירות חיוני כמשמעותו בחוק משק החשמל, התשנ"ו–1996<sup>3</sup>; ההכנסות ממכירת החשמל ישמשו למימון ההוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, ובכלל זה תשלומים לפי דין.

3. שר הבינוי והשיכון ממונה על ביצוע הוראות חוק זה, והוא יקבע, בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה, הוראות לעניין הקמת מערכת סולארית.

## דברי הסבר

במקרים רבים תוכניות להתחדשות עירונית ותוכניות פינוי ובינוי, אשר המדינה מעודדת, נוגעות למבני מגורים בשכונות מצוקה ועוני. בקרב דיירים באותם מבני מגורים קיים לעיתים חשש כי הפרויקטים שיקומו בעקבות אותן התוכניות ישיתו עליהם תשלומים שוטפים נוספים לשם תחזוקתם של

<sup>1</sup> ס"ח התשס"ו, עמ' 171.

<sup>2</sup> ס"ח התשכ"ט, עמ' 259.

<sup>3</sup> ס"ח התשנ"ו, עמ' 208.

אותם מבנים או יביאו לעלייה בתשלומים קיימים, כגון ארנונה ומסים עירוניים אחרים, תשלומי חשמל ומים, תשלומי ועד בית וכדומה. חשש זה מביא לא אחת להתנגדויות של דיירים לביצוע תוכנית פינוי ובינוי או תוכנית התחדשות עירונית לגבי מבני המגורים שבהם הם מתגוררים.

הצעת חוק זו נועדה לעודד שיתוף פעולה של דיירי מבני המגורים הזקוקים לשיפוץ ולהתחדשות עם תוכניות של התחדשות עירונית או תוכניות פינוי ובינוי, וכן להסיר את חששותיהם של אותם דיירים מהתייקרות העלויות הכרוכות בתחזוקת בנייני המגורים ובכלל זה תשלומי מיסים.

בהצעת החוק מוצע לקבוע כי בכל עסקת פינוי ובינוי המתבצעת באזור שהוכרז כמתחם פינוי בינוי ונועד להתחדשות עירונית, יחויב היזם או הקבלן אשר מבצע את עסקת הפינוי ובינוי ומקים את הבית המשותף או מקבץ הבתים המשותפים במסגרת העסקה, להתקין מערכת סולארית בכל בניין משותף. המערכת הסולארית תשמש לייצור חשמל ומכירתו לבעל רישיון ספק שירות חיוני לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996, קרי חברת החשמל. עוד מוצע לקבוע כי המערכת הסולארית שתותקן בבית המשותף תהיה רכוש משותף ותשמש למימון הוצאות הדרושות להחזקה ולניהול של הבית המשותף ולהבטחת שירותים המחויבים לפי דין.

הצעת חוק זו תאפשר לשלם את העלויות שמתווספות בשל ההתחדשות של מבני המגורים, במסגרת תוכניות התחדשות עירונית או פינוי ובינוי, מההכנסות שיתקבלו ממכירת האנרגיה הסולארית לחברת החשמל, ובכך תסיר את החשש מהתשלומים הנוספים הנגרמים בשל תוכניות להתחדשות עירונית ותוכניות פינוי ובינוי.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים, על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס (פ/1219; פ/112/23; פ/1601/24).

הצעת החוק זהה לפ/1601/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

-----  
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
כ"ז בתמוז התשפ"ה (23.07.2025)